好，我現在要求你依照法令規定，發文要求他們要做好，這樣可以嗎？這麼多年你有發過一次公文嗎？

農業局李局長建裕：

現在退輔會剛剛將土地交給國產署。

蔡議員育輝：

100 年到現在，你告訴我你們做了什麼？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，早前市長就擔心這些土地、環境受到破壞及影響，所以我們是不是設一個地質公園。

蔡議員育輝：

電視在轉播，不是你說、我說而已，百姓在聽。

農業局李局長建裕：

簡報裡面都有寫到。

蔡議員育輝：

我問你：你有沒有發文給主管機關，要求他們要維護好？

農業局李局長建裕：

我們要發文是可以的。

蔡議員育輝：

今天議會就是要求你要發文，我請教你，有沒有辦法照他們要求的第三項，地質公園可以開放進出、有時間表，做得到嗎？

農業局李局長建裕：

那時候就有報告了，5 月我們會邀集相關的單位，包括國產署，我們會要求它是不是能委託公所及地質公園協會辦理，能夠從大門進到戰備池那邊，讓我們來辦理觀光導覽。

蔡議員育輝：

沒開這個會，我看你也不會去做，如果沒有黃煥彰教授來陳情，我看你們也不太會做。

農業局李局長建裕：

絕對會做，因為我們都已經爭取到經費，4 月 23 日地質公園協會就已經成立了，都是我們輔導的。

蔡議員育輝：

但以前都沒有做，局長，奇怪了，我當議員沒有間斷，從 100 年到現在有做嗎？

農業局李局長建裕：

這是一步一步來的，沒有前面的程序的話。

蔡議員育輝：

現在 112 年了，我們不是今天當議員，說白一點你們沒做就沒做，好好改善比較好。我現在問你，你就依照規定，拜託副市長責成統一一下，我們說的歐欣只是其中一部分，我們要求的是：我再跟你強調，人家是世界文化遺址、國家公園。

主席：(陳議員碧玉)

請李宗翰議員發言。

李議員宗翰：

謝謝主席，其實我剛剛講可惜的地方，就是做結論的時候，沒有明確表達出市府的態度。剛剛問完那麼多局處，應該也跟農業局有關係，如果沒有路讓它上去做東西，議員如果去那裡把路都擋起來，到時候它來告我們，我們為了地方來爭取，這樣算我們贏。當然路都在那邊，如果可以的話，你要把路維護好，農業局長你聽得懂吧？

山坡地也會牽涉到水保，是不是請水利局長回應一下，我相信他的水保一定會有問題，他如果要申請，也會遇到窒礙難行的狀況吧？

水利局韓局長榮華：

市長上任的第一天就請水利局撤銷歐欣公司的水保計畫，因為它在山坡地上面，水保計畫的撤銷，對該公司來講當然影響很大，它未來的開發就會受到相關的限制。尤其現在又劃到自然地景公園內，所以它在未來的相關開發上，也無法按照它原來的水保計畫進行施工。剛剛很多議員關心它未來開發上的一些問題，我想水利局在把關的就是水保計畫，當然它在高等行政法院有提起行政訴訟，法官認為在程序上，前面的輔導設置文件已經失效了。

李議員宗翰：

輔導設置文件包含環保局跟工業區部分。

水利局韓局長榮華：

對，輔導設置文件失效，所以我們就依照這個規定把水保計畫撤銷，但是法官當時很糾結的是，他認為它的興辦事業計畫還有效，因為它當時在期限上面沒有限制，後來經過大家的努力，經濟部在 111 年 12 月也廢止了它的興辦計畫。在大家一起努力之下，歐欣也無法繼續履行後續相關的一些開發計畫，也跟大家報告。

未來在跟它的訴訟上，我們也已經把相關的文件遞送到最高行政法院了，包含黃理事長提供的一些地質的相關問題，我想最高行政法院會參酌這些文件來判斷。

李議員宗翰：

謝謝局長，稍等一下，我要確保專委有正確理解你剛剛所講的內容，所以我也很快地整理一下：經本次會議，水利局、環保局、經發局、地政局等局處皆認本案窒礙難行，基於法規之上，麻煩專委最後在做結論時可以提醒主席做為參考。我想這件事可以明確表達市府對於本案的態度，也達到議員質詢，確保各局處都認為這件事情很難執行，甚至無法執行這件事情，也感謝水利局長及各局處的配合，以上謝謝。

主席：(陳議員碧玉)

蔡議員，我們是不是先休息 5 分鐘，因為已經超過 4 點 30 分，我們先休息 5 分鐘，等一下也把會議結論秀在面板上，看看文字有沒有需要修正的，我們等一下做個處理，先休息 5 分鐘。

主席：(陳議員碧玉)

請各局處首長及各位同仁就坐，我們繼續開會，請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

經發局長我請教你，柳營科學工業區很多工廠都做廢棄物的，你剛剛在解釋歐欣時要解釋清楚，歐欣這塊土地目前可以做廢棄物處理嗎？可以做垃圾掩埋嗎？到目前為

止，經濟部還沒有處理完畢以前，可以嗎？

經濟發展局林局長榮川：

因為那時候是退輔會報編的。

蔡議員育輝：

你依照法令說就好，可以嗎？

經濟發展局林局長榮川：

目前是可以的。

蔡議員育輝：

你說可以，這不是我亂說的，有電視錄音，等一下紀錄時大家如果不滿意。大家的看法不一樣，我當民意代表六屆了，不管是執政黨、在野黨，會支持市政府到這種程度，完全不在乎百姓的觀瞻。

當然市政府的立場要說，議員的意見都是建議，但竟然有人要下，絕對不行的這種條文，我相信神仙也沒辦法做結論，如果不行的話，唯一的方式就是表決而已。主席，你把它秀出來看看，經發局長說得很清楚了，跟有人說的不一樣。

主席：(陳議員碧玉)

秀在面板。第一點，請臺南市政府爭取經費改善龍崎牛埔惡地地質公園與自然保留區周邊環境、道路、崩塌路段的搶修，並營造臺南觀光亮點。第二點，請臺南市政府辦理申請廢止自然保留區及地質公園工業區的設立，並與中央進行跨部會合作，促成龍崎牛埔惡地地質公園與自然保留區早日實現，為臺南市保留一塊淨土及觀光資源。第三點，請臺南市政府儘速公布地質公園開放自由進去的位置，及全區開放實施計畫。第四點，為了保護龍崎牛埔惡地自然保留區與地質公園、世界遺產地景及生態的完整性，請臺南市政府儘速完成國土保育地區的劃設，並評估協議價購，由中央政府編列預算，向歐欣公司協議價購，無償撥用臺南市政府營運管理。第五點，有關歐欣案，環保局、地政局、經發局及相關局處，依相關法令不能再接受辦理申請。第六點先保留。第七點，本案需由市府副秘書長以上層級繼續列管，追蹤辦理情形。等第六點全部打完時，我再念一次。

地政局陳局長淑美：

報告主席及各位議員先進，剛剛的第二點好像跟大家的意思是相反的，是不是可以拉到第二點？就是請臺南市政府辦理申請廢止自然保留區及地質公園工業區的設立，應該是把自然保留區跟地質公園劃掉。

主席：(陳議員碧玉)

應該是請臺南市政府辦理申請廢止工業區的設立。

地政局陳局長淑美：

對，不然就跟大家的意思完全相反了。

主席：(陳議員碧玉)

對，這裡應該要把它劃掉。

地政局陳局長淑美：

第四點我再提一個文字的增修，為了保護龍崎牛埔惡地自然保留區與地質公園、世界遺產地景及生態的完整性，這邊不改，「請臺南市政府」這段加幾個字，「請臺南市政

府在工業區廢止後，儘速完成國土保護區的劃設」，中央部分我就不置喙。

主席：(陳議員碧玉)

第六點我再念一次，經本次釐清討論，與會各局處均認為再開發案窒礙難行，請遵守各項法令規定辦理。以上我們今天大概的會議結論，因為秀在面板上，請各位同仁及各局處首長看一看，如果還有需要修改文字的地方，馬上提出修改文字。Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

主席，冒昧請教兩個東西，稍微放大一點，不然老花眼看不太到。第四點，經過剛剛地政局長的提示後，這邊有一點奇怪，臺南市政府在工業區廢止後，但是工業區的廢止不是臺南市政府可以做的。

地政局陳局長淑美：

對，所以我再修一下。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

所以這樣寫會很奇怪。

地政局陳局長淑美：

我再修一下，把「臺南市政府」移到「儘速」兩個字的前面，「請在工業區廢止後，臺南市政府」。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

誰廢止工業區？

地政局陳局長淑美：

經濟部。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

你要寫經濟部，你敢不敢寫經濟部？

地政局陳局長淑美：

可以，應該要寫，因為那是它的權責。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

當然不是說你敢不敢，因為這是議會做的結論。

地政局陳局長淑美：

依法是它要來廢止。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

對，如果是這樣的話可能還要再追加：因為工業區廢止這件事情，不是臺南市政府可以置喙的，對不對？

地政局陳局長淑美：

對。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

你可不可以督促？反正臺南市議會的立場是可以督促，建請臺南市政府督促中央儘速辦理相關工業區廢止的作業程序，因為這是要做成白紙黑字的書面結論，也不會讓人家覺得臺南市在甩責任，不好意思這是中央的，中央我就不置喙。

地政局陳局長淑美：

因為中央比較大，「敦請」好不好，不要「督促」。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

那個是你的態度，問題是這份文件並不是你要不要接受、能不能接受，而是臺南市議會能不能表達立場的問題，就像我們在做譴責案一樣，跟我們譴責香港的那個案子一樣。

我們建請臺南市政府應督促中央儘速辦理工業區廢止作業，我們是在經濟部完成工業區廢止之後，臺南市政府才儘速完成後續的作業程序，邏輯上是這樣沒錯吧，這是第四點。再來第六點，「經本次釐清討論，與會各局處均認為再開發案窒礙難行，請遵守」，沒有主詞、受詞，到底是？我不知道蔡議員的意見是什麼，但是這一點是不是能做成結論，我保留。

主席：(陳議員碧玉)

給蔡育輝議員聲音。

蔡議員育輝：

我覺得第五點、第六點我不能接受，我們是立法機構，立法機構在替行政機構背書？我當議員六屆了，沒有做過這種決議，我們都站在監督制衡的角色，你們敢下結論嗎？每次的會議紀錄都不一樣，前次歐欣規劃案的報告，跟現在的又不一樣了，你們敢做這種結論嗎？這兩點我無法接受，主席，我要增加一點。請臺南市政府儘速申請世界文化遺址及國家公園，這樣才對。教授他們陳情的不是只有歐欣而已，歐欣是其中一部分，他們關心的是中華民國僅存的地景，被蓋了垃圾掩埋場。第五點、第六點我不贊成，我要增加一點，建請市政府，議員都是建議而已，行政權在行政機關，建請臺南市政府儘速申請世界文化遺址跟國家公園。這樣就全部解決了，這樣才對，沒有議員在替政府背書的，你們這些局處敢背書第五點、第六點做為結論嗎？今天開會時你們有的就說不清楚了，像我問經發局長，這塊地可以做垃圾掩埋場，他說可以，你要說什麼？剛剛我問你，你有說了。

經濟發展局林局長榮川：

剛剛議座是跟我確定，它是不是工業區用地。

蔡議員育輝：

對，工業區用地。

經濟發展局林局長榮川：

但是工業區用地要做垃圾掩埋場，必須提興辦計畫。

蔡議員育輝：

我知道，我問你的是目前的狀況，你們這些局處要去努力，你們要廢止或是透過什麼辦法，我們沒有這方面的專業，這樣就沒有這個問題了，這也是黃煥彰教授關心的，這麼辛苦，外面的民間人士都在替我們的土地努力！我們這些市政府的人、政務官不努力！第五點、第六點我不贊成。

主席：(陳議員碧玉)

好，蔡育輝議員請坐，水利局局長，你剛才是不是有話要補充？

水利局韓局長榮華：

我這邊的意見是，針對第五點，就像我們的水保計畫，受理申請是民眾的權利，如

果民眾不得申請，不再受理申請，這個可能違反法令的相關規定，我提出這樣的補充。

主席：(陳議員碧玉)

李宗翰議員。

李議員宗翰：

專委，我想我剛剛跟你講的不是這樣子，所以我不確定為什麼你這樣打，因為我剛剛有會。我想很快地澄清一下，有關歐欣會，現在跑上來沒辦法一一點名，各局處認本案申請相關法令恐窒礙難行，我剛剛是不是這樣講，專委？專委你忙著在打字，我剛剛應該是這樣講的吧？恐窒礙難行，經本次議會討論，希請臺南市政府依法行政，符合民意。

我相信跟我一起討論的局處首長，都聽到我剛剛是這樣講的，我不知道為什麼你會這樣寫，是我臺語說得不清楚，還是我國語講得不好？應該是這樣，我們再看一下內容，你沒有改，專委非常忙碌，你到底在接誰的電話？到底是誰負責這個結論？主席，會議詢問，專委跟結論到底怎麼處理？

主席：(陳議員碧玉)

專委現在在處理您剛才講的話。

李議員宗翰：

我想我剛才講的應該非常清楚，經各局處認本案申請恐窒礙難行，經本次會議，建請臺南市政府依法行政，符合民意。應該跟上一句幾乎一字不差。主席，以上建議，謝謝。

主席：(陳議員碧玉)

議事人員再把會議結論從第一點開始，第五點跟第六點專委現在在處理，跳到下面，剛才我們修正過，大家沒有異議的，我再覆誦一次，這樣好不好？法制處長。

法制處尤處長天厚：

第二點有問題，因為臺南市政府沒有辦法申請工業區廢止，有權申請的就是土地管理機關，就是中央的退輔會才有權，所以我的看法是，臺南市政府既然沒辦法申請，如果下這個決議的話，根本就做不到。

最多只能說臺南市政府應該協調中央有關機關廢止，我們是可以配合來做，但是我們沒有辦法主動申請。

主席：(陳議員碧玉)

處長您說的是第二點嗎？

法制處尤處長天厚：

對。

主席：(陳議員碧玉)

議事人員，第二點，法制處長的建議，請臺南市政府辦理申請廢止工業區的設立，處長你是說這裡嗎？

法制處尤處長天厚：

對。

主席：(陳議員碧玉)

應該怎麼改才正確？

法制處尤處長天厚：

應該是「請臺南市政府協調中央有關機關申請廢止工業區的設立」;「督促」的話，我們當然沒有辦法督促，你只能去協調，請它進行有關的處理，協調就沒有大小的問題。

主席：(陳議員碧玉)

「請臺南市政府協調中央有關機關申請廢止工業區的設立」，好像語意也不太順，第五點、第六點。給 Ingay Tali 穎艾達利議員聲音。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

主席，不好意思，剛剛蔡育輝議員建議增列的第七點，蔡議員您參考一下，如果要讓臺南市政府或臺灣任何一個市政府要申請做世界文化遺產，根據現在聯合國教科文組織的規定，以及聯合國的相關公約，我們在 1971 年離開聯合國後，就失去公約的權利，所以我們是無法申請的。

臺灣到目前為止，過去在文建會時代有提出所謂的世界遺產潛力點，可是臺灣其實沒有任何一個地方是世界遺產。依目前的國際現實跟國際相關的法規規定，可能也是窒礙難行的，老實講是不是這樣，法制處處長？剛剛所謂的申請世界文化遺產，可能要想一下。

主席：(陳議員碧玉)

蔡議員，我們是不是就不要申請？因為也沒辦法申請，就趕快請國土規劃趕快劃為國土保育區一、二，這樣比較實在一點，好不好？

法制處尤處長天厚：

可不可以再讓我看一遍第二點？第二點，「協調中央有關機關辦理廢止工業區的申請」。

主席：(陳議員碧玉)

請臺南市政府協調中央有關機關辦理廢止工業區的申請，是這樣嗎？

法制處尤處長天厚：

是。

主席：(陳議員碧玉)

並與中央進行跨部會合作，促成龍崎牛埔惡地地質公園與自然保留區的早日實現，為臺南市保留一塊淨土與觀光資源。處長，是這樣嗎？如果大家沒異議的話。經發局長。

經濟發展局林局長榮川：

關於第二點，因為已經很明確是退輔會，是不是括弧（退輔會）？

主席：(陳議員碧玉)

中央有關機關括弧（退輔會)。

經濟發展局林局長榮川：

因為很明確是它要辦理申請廢止。

主席：(陳議員碧玉)

好，補進去了。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

剛剛我們、偉智議員都有講期程的問題，像第一項、第三項，其實剛剛我們在質詢這些議題時，甚至包含陳情人的訴求都有提到這點，我們希望能夠比較明確，不敢說幾年幾月幾日幾點幾分，但是總要有個期程出來，這就牽涉到市府。

我覺得今天的主席是我看過最友善的，還可以跟市府討論結論，不是像過去直接命令式的，協調一下，看看是不是能訂個期程。

主席：(陳議員碧玉)

對，以後比較不會有爭議。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

訂一個期程好不好？

主席：(陳議員碧玉)

關於第三點，因為剛才農業局長有說期程：5 月的時候要開會，儘量能夠在 9 月開放，所以我們把這個期程寫進去，這樣好嗎，Ingay Tali 穎艾達利議員？好，這個再把它補充進去。農業局長。

農業局李局長建裕：

議員，我們是 5 月開會，徵求所有人國產署的同意，希望能在 9 月底部分開放。

主席：(陳議員碧玉)

對，就是我們 5 月請他們開會。

農業局李局長建裕：

要他們同意。

主席：(陳議員碧玉)

對，請他們同意，就是「預計」，我們努力去爭取，預計看能不能 9 月份開放好不好？

農業局李局長建裕：

好，報告主席，第一點有一點小小的意見。

主席：(陳議員碧玉)

第一點還有什麼問題？

農業局李局長建裕：

請土地所有權人（退輔會）改善，前面第一點的「請臺南市政府爭取經費」，因為那是國產署的土地，「請土地所有權人（國產署）改善龍崎牛埔惡地地質公園」，改前面那一段就可以了。

主席：(陳議員碧玉)

但是局長，我們要跟國產署講的時候，就是希望它做這件事情，我們要去爭取國產署來做這件事情，所以你還要再寫「請國產署」，我們也沒辦法叫它一定要做，你們要積極跟它講，要去爭取，這樣它才會做。

農業局李局長建裕：

因為黃教授可能誤會臺南市政府要自己花臺南市政府的預算，因為那是國產署所有的財產。

主席：(陳議員碧玉)

局長，我們爭取，向中央爭取經費也是爭取對吧？你跟國產署說，土地所有權人善

盡管理的責任，那個也應該要做，你應該向中央爭取的也是爭取，對不對？這樣可以嗎？給蔡育輝議員聲音。

蔡議員育輝：

今天的問題不是只有談歐欣，第五點、第六點我不贊成，我當民意代表這麼久，議會是行政、立法分立的立場，我們沒有在替政府背書，這樣我們當官員就好了。

如果要通過，我就保留大會發言權，我說過了，我們議員是監督，你敢保證沒問題嗎？

主席：(陳議員碧玉)

主席做個裁示好不好？

蔡議員育輝：

好。

主席：(陳議員碧玉)

今天專案報告主要的題目是「龍崎牛埔惡地自然保留區及地質公園現況與國土功能分區之檢討」，其實從頭到尾無關歐欣到底要不要再提出申請、要不要訴願等，今天我們的主題應該是這樣才對。

所以同仁是不是就不要再爭執歐欣，它自己有自己的權利，我們也有我們的權利，市政府有市政府的立場，歐欣也有他們的權利，我們就不要干涉了，這樣好不好？就是第五點比較有爭議的。

李議員宗翰：

窒礙難行，請問哪裡有違法？我認為窒礙難行，又不是它不能做，局處認為這件事情執行難度很高、非常困難，需要改成這樣的內容嗎？我認為第四行明明就有寫到歐欣，為什麼第五行只改歐欣？

主席：(陳議員碧玉)

處長，寫這個有沒有違法市府的立場？如果沒有的話，蔡議員，不然就把它寫進去，市政府如果都沒意見，我們就把它寫進去。Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

給宗翰議員參考一下，我理解您的意思，我也理解蔡育輝議員、主席的意思，誠如幾位所說，關於歐欣的案件，臺南市政府需不需要受理，如果照這樣的字句描述可能真的會有問題，你聽我講完，不要這麼激動。如果我們寫的方式，比如說「關於歐欣案，本會建請臺南市政府釐清是否窒礙難行，並回復」，你懂我的意思嗎？我們是建議臺南市政府做它可以決定、可以做的事情，我們也沒有要干涉行政權，但是不宜由臺南市議會做成的結論，說臺南市政府不能做這件事情，這個會有一點爭議的空間，所以這塊您參考一下。

主席：(陳議員碧玉)

給李宗翰議員聲音。

李議員宗翰：

因為我原本是建議加「恐窒礙難行」，並沒有說局處表示窒礙難行，我是加了不定句在裡面，這個原本沒有寫進去。歐欣要不要寫進去，我沒有堅持，但我認為今天各局處的態度其實已經很明確了，他來申請，可能沒有法令可以幫助他，他來申請的話，在

地政局、環保局、經發局、水利局可能都會遇到很大的困難，今天也確實表達出這樣的態度，我認為在會議結論上可以讓這個態度被做為結論保留。文字上我沒有堅持，我只是想強調，今天局處都表達出這樣的態度，謝謝。

法制處尤處長天厚：

我是不是可以建議文字？

主席：(陳議員碧玉)

好。

法制處尤處長天厚：

我知道李宗翰議員跟其他議員的建議，我建議這樣寫好不好？第五點，「有關歐欣案，本會認有窒礙難行，建請臺南市政府應遵民意及各項法令規定辦理」。我瞭解，要不然就是「有關歐欣案，請臺南市政府遵守民意及各項法令規定辦理」。

蔡議員育輝：

建請市政府依法辦理就好了，這樣最簡單，要寫就寫這樣。

主席：(陳議員碧玉)

好，就這樣，「有關歐欣案，本會建請臺南市政府依法辦理。」這樣可以嗎？

蔡議員育輝：

這樣就好，不然要怎麼認定窒礙難行？

主席：(陳議員碧玉)

宗翰議員，這樣好嗎？這樣我們就決定了，要鼓勵，就是依法辦理，本來他們就要依法，沒有依法不行，依法行政、依法辦理，好不好？第三點你又有問題了。

農業局李局長建裕：

「請臺南市政府在9月底前公布地質公園開放進出的位置及實施計畫」，因為沒辦法全區。

主席：(陳議員碧玉)

「建請臺南市政府爭取在9月底前公布地質公園開放自由進出的位置，及開放實施計畫」，這樣子好不好？爭取，我們現在就做成決議。

蔡議員，你說一下，哪一處有問題？

蔡議員育輝：

後面也沒看到，副市長，請農業局局長出去比較乾脆，我看他都在亂。

主席：(陳議員碧玉)

誰？

蔡議員育輝：

沒有，農業局長的腦袋也稍微靈活一點。

主席：(陳議員碧玉)

蔡議員，我全部再念一次，有問題的我們再來檢討，沒有問題我們就照這個通過。

第一，建請臺南市政府爭取經費，改善龍崎牛埔惡地地質公園與自然保留區周邊環境、道路、崩塌路段的搶修，並營造臺南市觀光亮點。

第二，請臺南市政府協調中央有關機關（退輔會）辦理廢止工業區的申請，並與中央進行跨部會合作，促成龍崎牛埔惡地地質公園與自然保留區的早日實現，為臺南市保